

권 고

1. 제 목 : S&LB 등 임대요율 산정 기준 개선 필요
2. 소관부점 : 기업자산인수처, 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제21조에 따라 기업자산 인수 업무의 조정·총괄, 구조조정자산 및 사업재편기업 자산의 인수·임대·관리 업무를 수행하고 있으며

기업지원총괄처는 같은 세칙 제20조 제1항 제13호에 따라 캠프코동산금융지원(주)로부터 위탁받은 동산·채권담보부채권 및 동산담보물의 인수·관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제35조, 「캠프코동산금융지원(주) 수탁 업무요강」 제74조 제2항 및 「사업재편기업 자산매각지원사업¹⁾ 기본계획」(2021. 9. 29. 이사회 의결)에 따르면

1) 사업재편계획을 승인받은 기업이 소유한 설비 및 부동산에 대하여 신탁 등의 방식을 통해 기업의 유동성을 지원하기 위함

구조개선기업등 보유자산 인수 후 자산 매각기업에 재임대하거나 사업재편기업의 자산을 신탁 후 임대²⁾(이하 “S&LB 등”이라 한다)하는 경우 임대요율은 [표 1]과 같이 조달금리, 관리비용(인건비, 재산세 등), 거래비용(외부평가비용 등), 리스크프리미엄을 합산하여 산정하도록 되어 있다.

[표 1] S&LB 등 임대요율 구성

“기재 생략”

한편, 인수 자산의 임대요율은 인수가격과 더불어 지원조건 중 가장 중요한 사항에 해당하며, 구조개선기업등의 정상적 영업활동 지원을 통한 경영정상화에도 큰 영향을 미치는 요소이므로 합리적인 기준에 따라 산정하는 것이 타당하다.

2) 기업은 신탁사에 부동산 등 보유자산을 신탁하고 신탁수익권증서를 공사에 매각하는 방식으로 ①계속 사용을 희망하는 경우 ‘신탁 후 임대’, ②매각을 희망하는 경우 ‘처분신탁’

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 S&LB 등 임대요율 구성항목에 대한 세부 산정 기준의 적정성을 점검한 결과 다음과 같은 사실이 확인되었다.

(1) 부동산 S&LB 임대요율 구성항목 중 인건비 검증 필요

부동산 S&LB 임대요율에 반영되는 인건비의 경우 2015년 「기업자산 인수 기본계획」(2015. 1. 27. 이사회 의결) 수립 시부터 X.X%로 정하고, 감사일 현재까지 약 10년 동안 그대로 유지하고 있었는데 다음과 같은 이유로 이에 대한 합리적 검증이 필요하다.

첫째, 사업 초기부터 현재까지 적용하고 있는 인건비 X.X%는 「기업자산 인수 기본계획」 수립 시 업무성격이 유사하다는 이유³⁾만으로 「하우스푸어지원규정」⁴⁾ 상 주택담보부채권 채무조정이율 산정에 반영되던 관리비용 X.X%를 그대로 부동산 S&LB에 적용한 것인데

위 주택담보부채권의 관리비용 X.X%는 2014. 4. 15. 「하우스푸어지원규정」 개정 당시 관리인원 3명을 기준으로 산정된 비율⁵⁾로서 그것을 그대로 부동산 S&LB에 적용하는 것이 적정한지에 대한 구체적 근거가 확인되지 않을 뿐만 아니라⁶⁾

3) 「기업자산 인수 기본계획」에 따르면 인건비, 외부평가비용 등 관리비용은 ‘업무성격이 유사한 하우스푸어지원 규정을 적용’ 한다고 되어 있음

4) 2020. 4. 1. 개정 시 「주택담보부채권 채무자 지원규정」으로 내규명 변경

5) 2014. 4. 15. 이사회에서 의결된 「하우스푸어지원규정」개정의 건에 따르면 관리인원 0명이 연간 최대 000차주를 관리한다는 가정으로 산정한다고 되어 있음

6) 기업자산인수처는 당시 주택담보부채권 관리비용 X.X%를 그대로 적용한 것에 대하여 검토한 사실 또는 그 근거를 제시하지 못함

2020. 3. 27. 「하우스푸어지원규정」 개정⁷⁾에 따라 주택담보부채권의 채무조정이율 산정 기준이 한국은행 기준금리에 X.XX%를 더한 이자율로 변경⁷⁾되었음에도 변경전 요율을 적용한 부동산 S&LB은 별도 검토 없이 여전히 X.X%를 유지하고 있었다.

둘째, [표 2]와 같이 2015년 이후 현재까지 부동산 S&LB의 관리 금액은 계속해서 증가하고 있으며, 조직개편 등에 따라 과거와는 다르게 지금의 기업자산인수처 인수·관리팀은 부동산 S&LB 뿐만 아니라 직접 임대관리 자산⁸⁾ 및 기업자산매각지원처에서 이관된 B&H 자산⁹⁾ 관리 업무도 수행하고 있는 등 관리 규모, 관리 인원 및 관리 자산 다양화 등의 변화를 반영할 필요가 있다.

[표 2] 부동산 S&LB 연도별 관리금액 및 기업수

(단위: 억 원, 개사)

구분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23.6월
----	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

“기재 생략”

셋째, 부동산 S&LB 임대요율 산정 기준은 이후 실시된 동산 S&LB 및 신탁 후 임대의 임대요율 산정 기준에도 영향을 미치는 등¹⁰⁾ 구조 개선기업등 자산인수 및 사업재편기업 자산매각지원 사업 전반에 미치는 영향이 크므로 그 기준이 객관적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

7) (기존) 조달가능금리 + 관리비용 X.X% → (개정) 한국은행 기준금리 + X.XX%

8) ●●●●, ○○○○, ●●●●, △△△△ △△△△ 등

9) □□□□, ◇◇◇◇◇◇◇◇, ㉠ ㉡ 등

10) ① 「동산담보물 직접매입(S&LB) 추진계획」(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇-298, 0000. 0. 0.)에 따르면 동산 S&LB의 인건비는 부동산 S&LB 적용 인건비에서 동산 S&LB의 관리방법(아웃소싱)을 감안하여 산정한 것으로 되어있고, ② 신탁 후 임대의 경우에도 부동산 S&LB과 동일하게 관리비용(신탁보수+인건비)을 X.X%로 정하고 있음

위 내용을 종합해 볼 때 2015년부터 주택담보부채권의 관리비용을 그대로 적용해서 정한 인건비 XX%에 대한 합리적 검증 없이 감사일 현재까지 유지하는 것은 실질 업무원가를 제대로 반영하지 못할 수 있으므로

사업의 규모, 난이도 및 관리 인원 등을 종합적으로 감안하여 부동산 S&LB 임대요율 상 인건비 수준이 적정한지 합리적으로 검증하여 반영할 필요가 있다.

(2) S&LB 등의 임대요율 구성항목 중 조달금리 산정 기준 개선 필요

조달금리는 2023년 6월말 기준 부동산 S&LB의 임대요율에서 차지하는 비중이 약 00% 수준에 이르는 등 임대요율에 가장 큰 영향을 미치는 점을 감안할 때 무엇보다 객관적이고 합리적인 기준에 따라 산정되는 것이 타당하다.

그런데 S&LB 등의 임대요율에 적용되는 조달금리 산정 기준을 점검한 결과 특별한 사유 없이 [표 1]과 같이 그 산정시점을 계약체결일 또는 신청일로 다르게 정하고 있었는데

2022. 7. 14. 인수 승인¹¹⁾된 사업재편기업 (주)□□□□□의 부동산 및 동산의 경우 공사가 직접 매입 및 기업에 재임대하며, 부동산의 경우 매매계약 체결일인 2022. 7. 19. 기준 직전 3개월을, 동산의 경우 인수 신청일인 2022. 2. 23. 기준 직전 3개월의 매월 말 공사채 3년 만기 조달금리의 산술평균값으로 임대요율에 적용할 조달금리를 산정함에 따라

11) ‘사업재편기업 (주)□□□□□에 대한 자산매각지원사업 승인’, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇-2701

[표 3]과 같이 동일한 기업과 같은 날 매매계약 및 임대차 계약을 체결했음에도 불구하고 부동산과 동산의 임대료 산정 시 적용된 조달금리는 135bp 차이가 발생한 것으로 확인되었고

[표 3] (주)□□□□□ 부동산 및 동산 인수 조달금리 산정 내역

기업	인수자산	신청일	매매계약일	조달금리	비고
----	------	-----	-------	------	----

“기재 생략”

2021. 11. 11. 인수 승인¹²⁾된 △△△△(주)의 부동산의 경우 공사가 직접 매입 및 기업에 재임대하며 매매계약 체결일인 2021. 11. 17. 직전 3개월을 기준으로 조달금리를 산정한 반면, 2021. 11. 18. 인수 승인¹³⁾되어 공사가 신탁수익권을 양수한 ▽▽▽▽▽▽의 부동산 및 동산의 경우 인수 신청일인 2021. 8. 30. 직전 3개월을 기준으로 조달금리를 산정함에 따라

같은 2022. 11월 매매계약 및 임대차 계약을 체결했음에도 불구하고 [표 4]와 같이 두 기업 자산의 임대료 산정 시 적용된 조달금리는 37bp 차이가 발생한 것으로 확인되었다.

[표 4] △△△△(주) 및 ▽▽▽▽▽▽ 부동산 인수 조달금리 산정 내역

기업	인수자산	신청일	매매계약일	조달금리	비고
----	------	-----	-------	------	----

“기재 생략”

12) ‘기업자산 인수(신****주식회사)’, ◆◆◆◆◆◆◆◆-6865

13) ‘사업재편기업 자산매각지원사업 시범사업 실행(3개사)’, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇-3602

이와 같이 합리적 이유 없이 자산의 유형 또는 인수방식 별로 조달금리 산정시점을 다르게 정함에 따라 임대요율에 불필요한 차이가 발생하고 있으므로 객관적이고 통일된 기준을 수립하여 조달금리를 산정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 부동산 S&LB 임대요율 중 인건비가 적정한지 검증하고, 부동산 S&LB 및 신탁 후 임대시 임대요율 중 조달금리가 통일된 기준으로 산정될 수 있는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

기업지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 동산 S&LB의 임대요율 중 조달금리가 부동산 S&LB 등 유사한 구조의 사업과 통일된 기준을 통해 합리적으로 산정될 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 부동산 S&LB 임대요율에 반영되는 인건비에 대하여 사업의 관리 규모, 관리 인원 등을 종합적으로 감안하여 현재의 인건비 수준이 적정한지 합리적으로 검증하여 반영하고

기업자산인수처장, 기업지원총괄처장은 부동산 S&LB, 동산 S&LB 및 신탁 후 임대시 임대요율에 반영되는 조달금리가 객관적이고 통일된 기준을 통해 산정될 수 있도록 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)